

SITUATIONS DE VIE

Acheter à deux

*Conjoints de fait, indivision et convention – se protéger
en couple*

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	Mariés vs conjoints de fait	5
02	Comment détenir la propriété	8
03	La convention entre conjoints	11
04	Plan d'action	14
05	Ressources & lexique	16

01

SITUATIONS DE VIE

Mariés vs conjoints de fait

Comprendre pourquoi le statut change tout.

Mariés vs conjoints de fait

Comprendre pourquoi le statut change tout.

Au Québec, les couples mariés ou unis civilement bénéficient de règles de protection (patrimoine familial) qui encadrent la résidence familiale. Les conjoints de fait, eux, n'ont PAS ces protections automatiques : en cas de séparation ou de décès, leurs droits dépendent surtout de ce qui est écrit (titre, convention, testament).

Beaucoup de conjoints de fait ignorent cette réalité et se retrouvent démunis. La bonne nouvelle : on peut se protéger par des documents adaptés.

💡 LE CONSEIL D'ÉMILIE

Si vous êtes conjoints de fait, ne présumez pas être protégés « comme des mariés » : vous ne l'êtes pas automatiquement. Ce que vous mettez par écrit fait toute la différence.

MES NOTES

Mes notes — Mariés vs conjoints de fait

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Quel est notre statut (mariés, unis civilement, conjoints de fait) ?*
- *Sommes-nous conscients de nos protections réelles ?*

02

SITUATIONS DE VIE

Comment détenir la propriété

Choisir la structure de détention.

Comment détenir la propriété

Choisir la structure de détention.

- En indivision, à parts égales (50/50) ou selon l'apport de chacun.
- Le titre de propriété doit refléter clairement qui possède quoi.
- Si un seul conjoint est au titre, l'autre peut se retrouver sans droit sur la propriété, même après des années et des paiements.

La façon d'inscrire la propriété au titre est une décision structurante : faites-la en connaissance de cause, avec le notaire.

💡 LE CONSEIL D'ÉMILIE

Assurez-vous que le titre reflète vraiment votre entente. Si l'un contribue plus à la mise de fonds, dites-le et documentez-le : la mémoire et l'amour ne suffisent pas devant un tribunal.

MES NOTES

Mes notes — Comment détenir la propriété

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Comment allons-nous inscrire la propriété au titre ?*
- *Nos apports respectifs sont-ils documentés ?*

03

SITUATIONS DE VIE

La convention entre conjointes

Prévoir l'imprévu par écrit.

La convention entre conjoints

Prévoir l'imprévu par écrit.

Une convention (souvent appelée convention d'indivision ou contrat de vie commune) précise à l'avance : la répartition des parts, qui paie quoi (hypothèque, taxes, entretien), ce qui arrive en cas de séparation (rachat, vente, délais) et en cas de décès (avec le testament).

C'est un peu comme une assurance : on espère ne jamais s'en servir, mais elle évite des conflits douloureux si la vie change.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Faites une convention AVANT d'acheter, quand tout va bien. La rédiger sereinement à deux est infiniment plus facile que de négocier dans la douleur d'une séparation.

MES NOTES

Mes notes — La convention entre conjoints

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Avons-nous une convention prévoyant séparation et décès ?*
- *Nos testaments sont-ils cohérents avec cet achat ?*

04

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Clarifier notre statut et nos protections réelles.
- 0 Décider de la répartition des parts.

D'ici 30 jours

- 0 Faire rédiger une convention par un notaire.
- 0 Mettre à jour nos testaments en conséquence.

Ensuite

- 0 Inscrire la propriété au titre conformément à notre entente.

05

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- Patrimoine familial : protections des couples mariés/unis civilement.
- Conjointes de fait : sans protections automatiques ; l'écrit prime.
- Indivision : détention à plusieurs, à parts égales ou selon l'apport.
- Convention d'indivision : entente réglant parts, paiements et sorties.
- Titre de propriété : doit refléter l'entente réelle du couple.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. Les conjoints de fait au Québec :

- A) Ont les mêmes protections que les mariés
- B) N'ont pas ces protections automatiques
- C) Ne peuvent pas acheter
- D) Sont toujours 50/50

2. Le patrimoine familial protège :

- A) Les conjoints de fait
- B) Les couples mariés ou unis civilement
- C) Tout le monde
- D) Personne

3. Si un seul conjoint est au titre :

- A) L'autre est automatiquement copropriétaire
- B) L'autre peut se retrouver sans droit sur la propriété
- C) Rien ne change
- D) La ville décide

4. La répartition des parts peut être :

- A) Impossible
- B) 50/50 ou selon l'apport de chacun
- C) Toujours imposée
- D) Secrète

5. Une convention entre conjoints prévoit :

- A) La couleur des murs
- B) Parts, paiements, séparation et décès
- C) Le taux d'intérêt
- D) Rien

6. Le meilleur moment pour la convention est :

- A) Après une séparation
- B) Avant d'acheter, quand tout va bien
- C) Jamais
- D) À la revente

CORRIGÉ COMMENTÉ

- 1. **B** – Leurs droits dépendent de l'écrit (chap. 1).
- 2. **B** – Pas les conjoints de fait (chap. 1).
- 3. **B** – Le titre est déterminant (chap. 2).
- 4. **B** – À décider et documenter (chap. 2).
- 5. **B** – Elle anticipe l'imprévu (chap. 3).
- 6. **B** – Plus facile à froid (chap. 3).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Devenir propriétaire au Québec
- Vendre en cas de séparation ou de divorce
- Copropriété divise vs indivise
- Aider son enfant à acheter